

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1376/2535

นางสาวดวงสมร อัสวบำรุง

โจทก์

บริษัทอัฟริกัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

จำเลย

บริษัทอัฟริกัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 55

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

จำเลยขาดนัดและขาดนัดพิจารณา ศาลจึงมีคำสั่งให้พิจารณา ชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 8,000 บาท ค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 8,000 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 8,000 บาท และค่าจ้างค้างจ่าย 3,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 18)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 24,23)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

(พรชัย สมรรถเวช-อากาศ บำรุงชีพ-สุชาติ สุขสุมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ